

1500226-24.2022.8.26.0530

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Angel Tomas Castroviejo

Comarca: Sertãozinho

Foro: Foro de Sertãozinho

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 14/07/2022

... para embasar a condenação em crimes de tráfico de drogas como o tratado nos autos:

"HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. TESE DE FRAGILIDADE DA PROVA PARA SUSTENTAR A ACUSAÇÃO. VIA IMPRÓPRIA. NECESSIDADE DE EXAME APROFUNDADO DO CONJUNTO PROBATÓRIO. DEPOIMENTO DE POLICIAIS. VALIDADE PROBATÓRIA. 1. O exame da tese de fragilidade da prova para sustentar a ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Sertãozinho

Foro de Sertãozinho

1ª Vara Criminal

Avenida Pedro Strini, 71, Sertãozinho-SP - cep 14160-260

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500226-24.2022.8.26.0530 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500226-24.2022.8.26.0530

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2021527/2022 - DEL.SEC.SERTÃOZINHO PLANTÃO, 22617635 - DEL.SEC.SERTÃOZINHO PLANTÃO, 180/22/907 - DEL.SEC.SERTÃOZINHO PLANTÃO, 2021527 - DISE- DEL.SEC.SERTÃOZINHO, 180/22/907 - DISE- DEL.SEC.SERTÃOZINHO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

MARCELO APARECIDO PEREIRA

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Angel Tomas Castroviejo

Vistos.

MARCELO APARECIDO PEREIRA, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, porque, no dia 24 de janeiro de 2022, por volta das 16h30min, na rua Guerino Bassetti nº 31, Jardim Alvorada, na cidade e comarca de Sertãozinho, trazia consigo, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, para fins de mercancia e entrega a terceiros,

01 (uma) porção de Maconha, bem como guardava e tinha em depósito, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, para fins de mercancia e entrega a terceiros, 02 (dois) "tijolos" de Maconha, substância entorpecente capaz de determinar a dependência física e psíquica.

Segundo restou apurado, na data dos fatos, policiais militares realizavam um patrulhamento rotineiro no local dos fatos quando avistaram um indivíduo segurando uma sacola, o qual a arremessou para longe assim que notou a aproximação da viatura. Ele foi abordado, e, após ser identificado como Marcelo A. Pereira, foi submetido a revista pessoal, tendo sido encontrada, no bolso de sua bermuda, a quantia de R\$ 13,50 (treze reais e cinquenta centavos). Dentro da aludida sacola, foram apreendidas 01 (uma) porção de Maconha, 01 (uma) balança de precisão e o montante de R\$ 67,00 (sessenta e sete reais). O acusado admitiu informalmente aos policiais que praticava o tráfico de drogas e afirmou que havia mais entorpecentes em sua residência, para onde os patrulheiros se dirigiram. Na casa do réu, foi localizada uma caixa de papelão contendo roupas, sendo que, no fundo dela, havia um saco com 02 (dois) "tijolos" de Maconha. Todos os estupefacientes apreendidos pesaram 2,105Kg (dois quilogramas e cento e cinco gramas).

A denúncia foi recebida em 22 de fevereiro de 2022 (fls. 117/118), o réu foi citado (fls. 122) e apresentou defesa prévia (fls. 161/162).

Durante a instrução, foram ouvidas duas testemunhas arroladas pela acusação, sendo o réu interrogado ao final.

Em alegações finais, o representante do Ministério Público requereu a condenação do réu, nos termos da denúncia.

A Defesa, por sua vez, requereu a absolvição do réu, por falta de provas.

Subsidiariamente, requereu a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito, fixação de regime aberto e a concessão do direito de recurso em liberdade.

É o relatório.

DECIDO.

A pretensão punitiva estatal é procedente.

A materialidade do delito está comprovada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 05), pelo boletim de ocorrência (fls. 43/44), pelo auto de exibição e apreensão (fls. 45/46), pelo auto de constatação preliminar de substância entorpecente (fls. 48/49), pelo exame químico-toxicológico (fls. 101/103), conclusivo por se tratar de Maconha, pelo laudo pericial (fls. 104/107), e pela prova oral colhida.

A autoria também é indubitável.

Os policiais militares Milton e Carlos, na fase policial, disseram que estavam em patrulhamento pelo Jardim Ouro Preto, quando, na Guerino Bassetti, visualizaram um indivíduo com uma sacola na mão, que ao perceber a aproximação da viatura policial, imediatamente dispensou a sacola que tinha em mãos. Ao realizarem a abordagem, em revista pessoal, no bolso da bermuda do réu, foi encontrada a quantia R\$ 13,50 (treze reais e cinquenta centavos) e na sacola dispensada, 01 (uma) porção de Maconha, 01 (uma) balança de precisão e a quantia de R\$ 67,00 (sessenta e sete reais). Indagado, o réu alegou aos depoentes que praticava mercancia de drogas. Questionado se possuía mais drogas em sua residência, afirmou que sim e na sequência autorizou a entrada, vez que estava em frente a ela. Durante a busca, foi encontrada no quarto do acusado, uma caixa de papelão contendo roupas, e no fundo havia uma sacola contendo 02 (dois) tijolos de Maconha. Ante aos fatos, foi dada a voz de prisão ao réu e ele foi conduzido ao Plantão Policial (fls. 06 e 07). Em Juízo, acrescentaram que o local dos fatos é muito conhecido pela ocorrência do tráfico, motivo pelo qual realizavam operação de saturação, e o réu assumiu que estava no local comercializando droga, que havia mais droga em seu imóvel, bem como expressamente admitiu o ingresso dos policiais no imóvel, assim como a esposa dele. Também confirmaram que viram o exato momento em que a sacola foi dispensada pelo réu. A esposa acompanhou a guarnição durante a incursão no imóvel. Também confirmou o policial Milton já ter notícia de que o réu praticava o tráfico (v. mídia).

O réu, interrogado na fase policial, disse que foi agredido pelos policiais militares que o detiveram, com socos e pontapés. Afirmou que teve sua integridade física e direitos respeitados nas dependências do plantão policial. Quanto aos

fatos, alegou que estava sentado em frente sua residência quando uma viatura policial virou com tudo. Narrou que naquele bairro diversas pessoas usam e vendem drogas e todos saíram correndo. Os policiais então o abordaram e já disseram que o interrogando seria preso. Logo em seguida, os policiais militares não entraram na residência do interrogando. Disse que após lhe desferirem alguns socos e pontapés, os milicianos o colocaram na viatura. Disse que no local estavam a esposa, sogra e uma sobrinha do interrogando e presenciaram os fatos. Alegou que tinha apenas R\$20,00 (vinte reais) no bolso da bermuda. Por fim, disse que não tinha drogas consigo e que não havia drogas em sua residência (fls. 08).

Em Juízo, reiterou a negativa. Alega que tinha acabado de chegar do seu trabalho, bico, e estava defronte seu imóvel com a esposa e a filha, quando os policiais chegaram e o abordaram. Estava na posse de apenas R\$ 10,50 quando da abordagem. Após admitir que tinha passagens, foi colocado na viatura e levado para UPA e após para a Delegacia, para averiguação, segundo disseram. Nega que os policiais tenham ingressado em sua residência. Só ficou sabendo da droga, da balança e dos R\$ 67,00 quando já estava na Delegacia. Não estava na posse de droga, negando também que havia droga no seu imóvel. Não viu qualquer pessoa jogando sacola quando da aproximação da viatura e também não fugiu da abordagem. Sustentou ainda que já teve desavenças anteriores com guardas e policiais militares. É usuário de álcool e droga (v. mídia).

Por sua vez, conforme dispõe o art. 52, inciso I, da Lei 11.343/06, deve-se levar em consideração, para classificação do delito, a natureza e a quantidade da substância apreendida, bem como as circunstâncias da prisão.

Diante das provas produzidas durante a instrução, é possível concluir que o acusado era realmente o proprietário da droga apreendida e que se destinaria à comercialização.

Conforme narrado de forma uníssona pelas testemunhas policiais militares, durante patrulhamento, avistaram o réu e ele, ao perceber a aproximação dos policiais, em atitude claramente suspeita, dispensou a sacola que tinha em mãos. Após abordado, com o réu foi localizada a quantia R\$ 13,50 (treze reais e cinquenta centavos) e na sacola dispensada, 01 (uma) porção de Maconha, 01 (uma) balança de precisão e a quantia de R\$ 67,00 (sessenta e sete reais). Durante a busca na residência do acusado, cujo ingresso foi autorizado pelo réu, foi encontrada no quarto, uma caixa de papelão contendo roupas, e no fundo havia uma saco contendo 02 (dois) tijolos de maconha.

O réu, aos policiais, ainda confirmou a mercancia de drogas, e revelou também que havia mais em sua residência.

No entanto, em seu interrogatório, negou as acusações e disse que não estava portando drogas e que também não as tinha em sua casa, ressaltando que os policiais nem sequer entraram em sua residência. Alegou ainda que várias pessoas usam e vendem drogas, no local dos fatos, e que todos saíram correndo quando avistaram a viatura. Por fim, disse que foi agredido pelos policiais.

A versão do réu, no entanto, não possui respaldo nos autos e não sustenta um cenário de absolvição.

Ressalto que a versão fornecida pelos policiais é firme e está acompanhada de prova pericial, além de serem uníssonas.

Assente-se que sua versão dos fatos não está baseada em qualquer fonte de prova trazida à apreciação judicial, embora pudesse tê-la trazido aos autos para apreciação, eis que menciona ter a ocorrência policial sido por sua esposa, sogra e sobrinha. Devidamente oportunizado o arrolamento de testemunhas, quedou-se inerte ao apresentar defesa preliminar.

No mais, a credibilidade dos depoimentos dos policiais militares ainda vem corroborada pela prova pericial já citada, sendo certo que não existe qualquer indicativo nos autos de que os tivessem a intenção de prejudicar a acusado. Neste sentido:

“O valor de depoimento testemunhal de servidores policiais – especialmente quando prestados em juízo, sob a garantia do contraditório – reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento

testemunhal do agente policial somente não terá valor quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando demonstrar - tal como ocorre com as demais testemunhas - que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com os outros elementos probatórios idôneos." (STF - HC nº 73.518-5 - Rel. Min. Celso de Mello, DJU 18.10.96, p. 39.846).

De resto, é de maciça jurisprudência, prolatada inclusive pelas Cortes Superiores quanto a suficiência da prova testemunhal consistente em depoimentos de milicianos para embasar a condenação em crimes de tráfico de drogas como o tratado nos autos:

"HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. TESE DE FRAGILIDADE DA PROVA PARA SUSTENTAR A ACUSAÇÃO. VIA IMPRÓPRIA. NECESSIDADE DE EXAME APROFUNDADO DO CONJUNTO PROBATÓRIO. DEPOIMENTO DE POLICIAIS. VALIDADE PROBATÓRIA. 1. O exame da tese de fragilidade da prova para sustentar a condenação, por demandar, inevitavelmente, profundo reexame do material cognitivo produzido nos autos, não se coaduna com a via estreita do writ. Precedentes. 2. Os policiais não se encontram legalmente impedidos de depor sobre atos de ofício nos processos de cuja fase investigatória tenham participado, no exercício de suas funções, revestindo-se tais depoimentos de inquestionável eficácia probatória, sobretudo quando prestados em juízo, sob a garantia do contraditório. Precedentes. 3. Ordem denegada." (STJ Min. Laurita Vaz 5ª Turma HC nº Relator: Salles Abreu Apelação nº 0034020-74.2011.8.26.0602 Voto nº: 115516/SP 03/02/2009).

Assim é que não se contesta a validade dos dois depoimentos acima delineados, que constituem prova é perfeitamente aceitável.

A propósito, já se decidiu no Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo: TRÁFICO - Quadro probatório que se mostra seguro e coeso para evidenciar autoria e materialidade do delito - Coeso testemunho dos policiais militares - Validade - Ausência de dúvida que justifica o édito condenatório - Desclassificação para o crime do art. 28 da Lei de Drogas - Tráfico caracterizado - Condenação mantida - PENA - redutor no patamar máximo - necessidade - Possibilidade de substituição da corporal por restritivas de direitos e fixação do regime aberto - Recurso parcialmente provido. (TJSP - Apelação 0000529-77.2015.8.26.0621 - Relator(a) Desembargador(a) Newton Neves - d.j. 20.02.2018).

APELAÇÃO. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS DE POLICIAIS. VALIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO EVIDENCIAM A NARCOTRAFICÂNCIA. DOSIMETRIA DA PENA ESTABELECIDADA DE MODO ESCORREITO. INAPLICABILIDADE DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO ART. 33, §4º, DA LEI N. 11.343/06. REGIME FECHADO. INCABÍVEL A SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. IMPROVIMENTO DO RECURSO DEFENSIVO, COM EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE PRISÃO. (TJSP - Apelação Criminal n. 0025717-46.2012.8.26.0114 - Relator(a) Desembargador(a) Airton Vieira - d.j. 05.12.2017).

APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA COMPROVADAS NO CURSO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL - PROVA ORAL INCRIMINADORA - A JURISPRUDÊNCIA É PACÍFICA AO RECONHECER A VALIDADE DO TESTEMUNHO DOS POLICIAIS MILITARES - O ORDENAMENTO PÁTRIO CONSAGROU O CRITÉRIO DO RECONHECIMENTO JUDICIAL EM RELAÇÃO AO CRIME DO PORTE DE DROGA PARA USO PRÓPRIO E NÃO O DA QUANTIFICAÇÃO LEGAL PARA A CARACTERIZAÇÃO DO TRÁFICO DE DROGAS - DESTINAÇÃO COMERCIAL DOS ENTORPECENTES APREENDIDOS DELINEADA PELO CONJUNTO PROBATÓRIO CARREADO AOS AUTOS - CONDENAÇÃO MANTIDA - DOSIMETRIA PENAL INALTERADA - REGÊNCIA PRISIONAL MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. (TJSP - APELAÇÃO nº 0000219-84.2016.8.26.0573 - Relator(a) Desembargador(a) Euvaldo Chaib - d.j. 14.11.2017).

"PROVA - Testemunha - Policial - Validade - Inexistindo indícios de que policiais tivessem interesse em acusar gratuitamente e de maneira falsa o réu, ausentes, ainda, elementos que indiquem perseguição policial, de afastar-se eventual suspeita sobre o depoimento ofertado, considerando-se, também, que na condição de funcionários públicos que são, gozam de fé pública e seus depoimentos elevem ser aceitos como verdadeiros máxime quando encontram eco nos demais elementos colecionados nos autos - Recurso parcialmente provido". (Apelação Criminal n. 993.07.113380-9 - Ibitinga - 14ª Câmara de Direito Criminal - Relator: Alfredo

Fanucchi - 14.08.08 - V.U. - Voto n. 8007).

"PROVA - Depoimento policial - Valor - Validade e suficiência desde que inexistente contradição ou confronto com as demais provas - Análise que se faz em cada caso concreto - O depoimento de policiais, que no cumprimento de sua missão atuam na repressão penal, é tão válido como qualquer outro testemunho - A circunstância de ser policial a testemunha, não afeta, positiva ou negativamente, o valor probante de sua palavra - Precedentes do Col. Supremo Tribunal Federal - Recurso improvido neste aspecto" (Apelação Criminal n. 993.08.043553-7 - São Paulo - 16a Câmara de Direito Criminal - Relator: Newton Neves - 09.09.08 - V.U. - Voto n. 5652).

"PROVA - Depoimento de policial - Validade - Testemunhos prestados por policiais que procederam à prisão do acusado - Eficiência - Hipóteses de suspeição e impedimento com previsão legal exaustiva - Ocorrência - Apelação provida parcialmente" (Apelação Criminal n. 1.002.701-3/7 - São Paulo - 9a Câmara do 5o Grupo da Seção Criminal - Relator: René Nunes - 28.02.07 - M.V. - Voto n. 10.200). Por fim, destaco que o montante de droga apreendido é superior ao que normalmente é encontrado com meros usuários, estando o réu ainda em local muito conhecido pela prática do tráfico e na posse de dinheiro. Adiciono o fato de que o réu possuía, em sua residência, uma balança de precisão ainda operante e que agiu de forma muito suspeita ao avistar a viatura policial.

Quanto à alegação do réu de que foi agredido pelos policiais durante a abordagem, com socos e pontapés, imputo que falta com a verdade, pois na declaração médica de fls. 39, o próprio réu negou que tenha sofrido agressão física e o exame apontou que havia ausência de sinais de agressões físicas externas. Acrescento ainda que o réu nem ao menos comprovou de forma satisfatória o exercício de qualquer atividade remunerada lícita, indicando que realmente vivia desta prática ilícita.

Demonstrada, pois, a materialidade e indubitosa a autoria, tem-se que é de rigor a condenação do réu como incurso no artigo 33, "caput", da Lei 11.343/06, passando-se à dosimetria da pena.

Atento ao disposto nos artigos 59 e 60 do Código Penal e 42 e 43 da Lei 11.343/06, fixo a pena base do réu 1/6 acima do mínimo legal, em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, porque o réu é portador de maus antecedentes (v. certidão de fls. 52/59 - autos nº 0001558-16.2014.8.26.0099).

Na segunda fase, observo que o réu é reincidente (v. certidão de fls. 52/59 - autos nº 0002808-97.2018.8.26.0502 / 00001115-45.2017.8.26.0545), motivo pelo qual a pena é majorada em 1/6, alcançando 06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e pagamento de 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa.

Na terceira fase, deixo de aplicar a causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06, porque reincidente o réu.

Não havendo outras circunstâncias agravantes ou atenuantes a considerar ou mesmo causas de aumento ou diminuição da pena, torno definitiva a pena fixada.

O valor do dia-multa é fixado no mínimo de 1/30 do maior salário mínimo vigente à época dos fatos, atualizado a partir da mesma data.

Ante o exposto, julgo PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal para CONDENAR o réu MARCELO APARECIDO PEREIRA, qualificado nos autos, à pena 06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e pagamento de 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa, no valor mínimo, como incurso no art. 33, "caput", da Lei 11.343/06.

Incabível a substituição da pena privativa de liberdade, nos termos do artigo 44 do Código Penal, bem como a suspensão condicional da pena, porque o réu é reincidente.

O réu cumprirá a pena no regime inicial fechado e não poderá recorrer em liberdade, diante do reconhecimento da reincidência. Ademais, o réu permaneceu preso durante todo o processo, para garantia da ordem pública, foi condenado a elevada pena, praticou delito equiparado a hediondo, estava na posse de relevante quantidade de droga, nada justificando a soltura após a condenação.

Declaro a perda, em favor da União, do dinheiro apreendido, porque não comprovada sua origem lícita, presumindo que fosse proveniente da atividade ilícita do tráfico.

Em face da condenação, o réu arcará com o pagamento da taxa judiciária no valor de 100 (cem) UFESPs, nos termos do artigo 4º, § 9º, letra "a", da Lei Estadual 11608/03, ficando sobrestada a cobrança, caso seja beneficiário da assistência judiciária gratuita.

P.R.I.C.

Sertãozinho, 14 de julho de 2022.

Angel Tomas Castroviejo

Juiz de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA